

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 710/2535 นายก ฤชณะ เล็กอุทัย
นาง บุญ ตา พรหม สุข ๗

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1737

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 94, มาตรา 249

จำเลยกับ ข. ได้กู้เงินและนำที่ดินมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ โจทก์มีเอกสารสัญญาจำนองที่ดินที่จำเลยกับ ข. ทำไว้กับโจทก์มาแสดงต่อศาล การที่จำเลยอ้างและนำสืบว่าไม่ได้รับเงินเป็นการนำสืบแก้ไขข้อความในสัญญาจำนอง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จำเลยฎีกาว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยเกิน 5 ปี ไม่ได้นั้น เป็นข้อที่จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น เพราะจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1737 เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้ หาได้มีกฎหมายบังคับว่าทายาทที่จะถูกฟ้องต้องได้รับมรดกของเจ้ามรดก หรือต้องฟ้องทายาททุกคน และกรณีที่โจทก์ไม่ได้เรียกผู้จัดการมรดกเข้ามาก็อาจมีผลในการบังคับคดีต่อไปเท่านั้น ไม่ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2525 นายชื่น พรหมสุข เจ้ามรดกซึ่งเป็นสามีจำเลยได้กู้เงินโจทก์ 200,000 บาท และจำเลยกู้เอง 100,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นายชื่นได้จำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 203, 214 และจำเลยจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 211 ไว้ต่อโจทก์ ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน 2527 นายชื่นกับจำเลยได้ขึ้นเงินจำนองอีกรายละเอียด 200,000 บาท แต่นายชื่นกับจำเลยไม่ได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์เลย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 นายชื่นถึงแก่กรรมโจทก์จึงได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยเมื่อเดือนธันวาคม 2530 จำเลยรับทราบแล้วไม่ชำระให้ นายชื่นค้างชำระดอกเบี้ยรวมถึงวันฟ้อง 295,000 บาท จำเลยค้างชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวม 200,000 บาท ขอให้จำเลยในฐานะทายาทผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของนายชื่นชำระเงิน 695,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 400,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 300,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้บังคับจำนองเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองสำนวนขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยในฐานะทายาทของนายชื่น พรหมสุขชำระหนี้โจทก์ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยในฐานะส่วนตัวชำระหนี้โจทก์ 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2525 นายชื่น พรหมสุข สามีจำเลยได้นำที่ดินมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท และจำเลยได้นำที่ดินของจำเลยมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน 2527 นายชื่นได้จดทะเบียนขึ้นเงินจำนองอีกจำนวน 200,000 บาท รวมเป็น 400,000 บาท จำเลยได้จดทะเบียนขึ้นเงินจำนองอีก 200,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท ตามสัญญาจำนองพร้อมบันทึกขึ้นเงินจำนองเอกสารหมายเลข จ.6 และ จ.5 มีปัญหาตามที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า นายชื่นสามีจำเลยกู้เงินเพียง 300,000 บาทและโจทก์ให้จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินประกันหนี้ของนายชื่นจำนวน 100,000 บาท จำเลยไม่เคยได้รับเงินจำนวนดังกล่าว และเงินที่นายชื่นกู้เป็นเงินของบิดาโจทก์นั้น ได้ความจากโจทก์ว่า เดิมนายชื่นและจำเลยตั้งใจจะกู้เงินจากนายสุพจน์บิดาของโจทก์แต่ นายสุพจน์ไม่มีเงิน จึงให้มากู้จากโจทก์ ครั้งแรกนายชื่นกู้เงินโจทก์ไปจำนวน 200,000 บาท นำที่ดินมาจำนองไว้เป็นประกันและจำเลยได้กู้เงินโจทก์อีก 100,000 บาท ได้จดทะเบียนจำนองไว้โจทก์มีเอกสารสัญญาจำนองที่ดินที่นายชื่นและจำเลยทำไว้กับโจทก์มาแสดงต่อศาล ส่วนที่จำเลยอ้างและนำสืบว่าไม่ได้รับเงินเป็นการนำสืบแก้ไขข้อความในสัญญาจำนอง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า นายชื่นและจำเลยได้กู้เงินและนำที่ดินมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ และยังไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์จริงส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนั้น โจทก์เบิกความว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตรงกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญาจำนอง ที่จำเลยเบิกความว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.5ตามที่นายสุพจน์บิดาโจทก์เขียนไว้ในเอกสารหมายเลข ล.2 นั้น เอกสารดังกล่าวมีข้อความเพียงว่า "ดอกเบี้ย 2.5 ส.ต." มิได้มีความหมายให้แปลได้ว่าเป็นการระบุอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 บาทต่อเดือน ฟังไม่ได้ว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา และที่จำเลยฎีกาอีกว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยเกิน 5 ปี ไม่ได้นั้น เป็นข้อที่จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น

เพราะขาดนัดยื่นคำให้การ ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยข้อนี้ ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ฟ้องจำเลยซึ่ง
เป็นภรรยานายชื่นเจ้ามรดกให้รับผิดในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนายชื่นไม่ได้
เพราะจำเลยยังไม่ได้รับมรดกของนายชื่น และโจทก์ไม่ได้เรียกผู้จัดการมรดกของ
นายชื่นเข้ามา หรือฟ้องทายาทอื่นของนายชื่นด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1737 เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อ
ทายาทคนใดก็ได้ หาได้มีกฎหมายบังคับว่าทายาทที่จะถูกฟ้องต้องได้รับมรดกของ
เจ้ามรดก หรือต้องฟ้องทายาททุกคน และกรณีที่โจทก์ไม่ได้เรียกผู้จัดการมรดกเข้า
มาก็อาจมีผลในการบังคับคดีต่อไปเท่านั้น หาทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามที่
จำเลยฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ